الدستور القضائي العسكري الأعلى

المبادئ القضائية، الهيكلية التنظيمية، وبروتوكولات الرقابة والمحاكمة لقطاع أمن المنشآت بمحافظة الرس

الفصل المرن بين السلطات

التكامل الهيكلي بين سلطة الضبط الميداني للشرطة العسكرية وسلطة التشريع والحكم لمجلس القضاء العسكري الأعلى

الهيكل الثنائي: الضبط والتشريع

الشرطة العسكرية سلطة الضبط الميداني

تمثل السلطة التنفيذية واليد الضاربة على الأرض وبموقع التواصل (الديسكورد) ومهامها تقتصر على مراقبة انضباط الأفراد، وتوثيق الأدلة الجنائية، ورصد المخالفات المسلكية، دون تخطي الصلاحيات القضائية النهائية.

مجلس القضاء العسكري السلطة القضائية العليا

يمثل المحكمة العسكرية والجهة التشريعية الفاصلة؛ حيث ينحصر به بشكل حصري حق إصدار الأحكام النهائية الكبرى كالفصل أو التجريد، والنظر في تظلمات الأفراد، وتعديل ثغرات الدستور العسكري العام.

صلاحيات مجلس القضاء العسكري



- **المحكمة العسكرية العليا:** إصدار القرارات العقابية الكبرى التي لا تنعقد صلاحيتها للشرطة الميدانية.
- **مراجعة وفصل التظلمات:** تمثيل الملجأ العادل لأي عنصر يشعر بالتعسف أو التوقيف الكيدي من قبل القيادات.
- **الاعتماد الحصري للوائح:** دراسة وحل ثغرات القوانين والموافقة على تعديل الدستور بما يخدم المصلحة.

مواثيق وضوابط جلسات المحاكمة



منع الفصل التعسفي

يُحظر قاطعاً فصل أي منتسب دون وجود ملف تحقيق متكامل وموثق بالصوت والصورة، مع وجوب تبيان الوقائع بوضوح تام.



المحاكمة والشهادة

يجب عقد جلسة استماع يحضرها عضوان إلى ثلاثة أعضاء من القضاء، بمشاركة رئاسة المجلس ورئاسة الشرطة العسكرية إن تطلب الأمر.



إلزامية التواقيع والحياد

لا يسري أي قرار إلا بتوقيع كافة الأعضاء الحاضرين؛ وفي حال ثبت انحياز أي قاضٍ، يُفصل فوراً ونهائياً من قطاع أمن المنشآت.

بروتوكول المشرف العام ميدانياً

الضوابط الصارمة لمهام المشرف العام ومفهوم الرقابة الإشرافية العليا خلف الكواليس

لضمان أداء الواجب بكفاءة ونزاهة

بروتوكول المشرف العام بالميدان

الرقابة الإشرافية والتوجيه غير المباشر

يمارس المشرف العام (عضو مجلس القضاء) دور المراقب العام دون تداخل في العمل؛ حيث يمنع عليه التدقيق المباشر على الأفراد أو مطاردة المتهربين بنفسه، بل يوجه عناصر الشرطة العسكرية للقيام بمهامهم ومحاسبتهم على أي تقصير.

التدخل التنفيذي المباشر عند غياب القوة

في حالة استثنائية محددة فقط: وهي عدم وجود عناصر أو دوريات تابعة للشرطة العسكرية متواجدة على الموجة أو بالميدان، يحق للمشرف العام التدخل مباشرة للتدقيق، رصد المخالفات، وإرسال التقارير لضمان سير وانضباط العمليات.

نظام الاستدعاء والمدد القانونية

24

ساعة مهلة استدعاء

إلغاء نظام احتساب العقوبات القديم

بموجب الأوامر المستديمة الجديدة، يُلغى العمل بالنظام القديم القائم على فرض عقوبات تراكمية تلقائية كل نصف ساعة.

يتعين منح العسكري المستدعى للمحاكمة مهلة رسمية أقصاها 24 ساعة للحضور وتقديم دفاعه؛ ولا يحق اتخاذ أي إجراء عقابي أو محاسبته غيابياً قبل انقضاء هذه المهلة القانونية.

الخط الأحمر لصلاحيات الشرطة



- **منع الفصل المباشر:** لا يحق للشرطة العسكرية شطب أو إيقاف العساكر (بلاك ليست) بشكل منفرد دون محاكمة وقرار من القضاء.
- **تنزيل الرتب والترقيات:** تُحظر عمليات التنزيل أو الإسقاط الرتبي بقرارات فردية وتعتبر إساءة استخدام واضحة للسلطة.
- **الحرمان التأديبي الدائم:** لا يحق للجهة التنفيذية حرمان الأفراد نهائياً من الترشح للترقيات دون موافقة القضاة.

حدود وصلاحيات المحاسبة الرسمية

صلاحيات مجلس القضاء العسكري الأعلى	صلاحيات الشرطة العسكرية الفورية	المخالفة أو الإجراء القانوني
غير محدود، يعتمد على تقدير الجناية المرتكبة	تنفيذ فوري بحد أقصى لا يتجاوز 40 شهراً	**السجن العسكري ميدانياً**
مفتوحة وتحدّد حسب حجم الأضرار بالخزينة	توقيع فوري حتى $1,000,000 لحالات الإهمال الكبرى	**الغرامات المالية الميدانية**
إسقاط دائم ومصادرة شاملة للعهدة العسكرية	سحب المركبة بحد أقصى 24 ساعة للكراج	**حجز الآليات والتجريد من العهد**
سلطة حصرية مطلقة عبر جلسة محاكمة متكاملة	محظور كلياً ويُعد باطلاً وسوء استخدام للسلطة	**الفصل النهائي وتخفيض الرتب**

بروتوكول التفكير والربط الميداني

تكامل اللوائح الميدانية

رجل الشرطة العسكرية لا يقرأ القانون مجزأً؛ الموقف الميداني الواحد قد يتداخل فيه أمر لوجستي مع صلاحية إدارية وعقوبة جزائية، وعليك ربطها معاً لتحديد الحكم الصحيح.

قاعدة الفصل الصارمة

يجب الفرز الدقيق فوراً بين صلاحياتك المستقلة (كسجن 40 شهراً أو حجز مركبة)، وصلاحيات مجلس القضاء العسكري (كالبلاك ليست)، وصلاحيات الدعم الفني الإدارية كالجلتشات والهروب.

الأوامر الخطية والثابتة

النص المكتوب والمعتمد هو الفيصل الوحيد في الميدان. الأوامر الشفهية والاجتهادات الشخصية تعتبر **بحكم العدم** وتضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية العسكرية بتهمة تداخل الصلاحيات.

المسؤولية التضامنية

الصمت عن خرق الأنظمة أو التغاضي عن مخالفة عسكري نتيجة جهله بها، يجعلك شريكاً كاملاً في الإهمال ويوجب **سحب دورتك التأهيلية فوراً** بتهمة التقاعس الإداري والميداني.

تصنيف وتوزيع النزاعات العسكرية



- **45% مخالفات نظامية ميدانية:** ركود المركبات، عدم استلام البوابات، التجاوز اللاسلكي (تختص بها الشرطة العسكرية فوراً).
- **35% قضايا مسلكية كبرى:** سرقة الممنوعات، عدم تسليم الأحراز، التلاعب والتهرب الميداني (محاكمة عسكرية كاملة).
- **20% تظلمات والتماسات:** تظلمات الأفراد ضد تعسف القيادات أو طعون القرارات (يبت فيها مجلس القضاء عادلاً).

مجلس القضاء العسكري الأعلى

العدالة هي السند النظامي الحقيقي لهيبة السلاح؛ لن يتوانى القضاء في
فرض الأمن ومحاربة الفساد لضمان حماية الجميع.

مجلس القضاء العسكري الأعلى

جهاز الشرطة العسكرية بمحافظة الرس